

प्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या 2344/2023

(विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 3152/2023 से उत्पन्न)

सालिब उर्फ शालू उर्फ सलीम

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला

1. अनुमति प्रदान की जाती है।

2. यह अपील भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में, "आईपीसी") की धारा 506 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप में एक आरोपी के दृष्टिगत मिर्जापुर पुलिस स्टेशन, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश राज्य में दायर प्राथमिकी (एफआईआर) संख्या 175/2022 11.08.2022 दिनांकित के संबंध में है और अपीलार्थी द्वारा दायर आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 13339/2022 को रद्द करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित है,

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने लिखित याचिका को खारिज कर दिया और इस तरह ऊपरोक्त प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया।

3. प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा दर्ज की गई दिनांकित प्राथमिकी आर. 11.08.2022 इस प्रकार है:-

"सेवा में, उपनिरीक्षक, पुलिस स्टेशन मिर्जापुर पॉल, जिला सहारनपुरसादर निवेदन है कि आवेदिका हुस्ना पत्नी इरफ़ान निवासी ग्राम मिर्जापुर पॉल थाना मिर्जापुर पॉल, जिला सहारनपुर ने महिला थाने में इकबाल उर्फ बाला और उसके साथियों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 122/22 में आईपीसी की धारा 376 डी, 323, 120 बी, 452 जिसकी जांच चल रही है, के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। इसी कारण से खुर्शीद पुत्र असगर तथा फारूक पुत्र मुस्ताक तथा महाराज पत्नी फारूक निवासीगण शाहपुर गड्डा, थाना मिर्जापुर पॉल, जिला सहारनपुर मुझ शिकायतकर्ता को धमकी दे रहे हैं। उन्होंने मुझसे फोन पर और सामने से कहा कि अगर तुमने यह मामला नहीं सुलझाया तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार दिया जायेगा और सुलेमान कबाड़ी ने मुझे पिस्तौल दिखाकर कहा कि हम लोग इकबाल उर्फ बाला के साथी हैं। यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। आपसे कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है। मैं आपकी आभारी रहूंगी।"

4. इस प्रकार उपरोक्त प्राथमिकी को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता अर्थात् हुस्ना (यहां प्रत्यर्थी संख्या 3) ने पहले आईपीसी की धारा क्रमशः 376 डी, 323, 120 बी, 354 ए और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा क्रमशः 7 और 8 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए हाजी इकबाल उर्फ बाला (यहां अपीलार्थी के ससुर), महमूद, जावेद, अलीशान,

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अफजल और दिलशाद के विरुद्ध प्राथमिकी संख्या 122/2022 दायर की थी। यह कहा गया है कि जब उपरोक्त प्राथमिकी संख्या 122/2022 की जांच चल रही थी, तब खुर्शीद, फारुख, महाराज और सुलेमान नामक अभियुक्त व्यक्तियों ने टेलीफोन पर और साथ ही व्यक्तिगत रूप से पीड़ित को यह कहते हुए धमकी दी थी कि वे इकबाल उर्फ बाला के साथी हैं और अगर वह उक्त प्राथमिकी संख्या 122/2022 को वापस नहीं लेती है, तो उसे और उसके परिवार के सदस्यों को मार दिया जाएगा।

5. यहां अपीलार्थी अपने विरुद्ध दायर प्राथमिकी को रद्द करने की प्रार्थना के साथ आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 13339/2022 दायर करके उच्च न्यायालय के समक्ष गया। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश 17.10.2022 दिनांकित के माध्यम से प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया। आदेश इस प्रकार है:—

"याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री इंद्र भान यादव, परिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री नमित श्रीवास्तव और राज्य प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ए. जी. ए. को सुना।

इस याचिका में मांगी गई राहत पुलिस स्टेशन मिर्जापुर, जिला सहारनपुर के मुकदमा अपराध संख्या 175/2022 में आईपीसी की धारा 506 के तहत दायर आक्षेपित प्राथमिकी 11.08.2022 दिनांकित को रद्द करने के लिए है।

उपरोक्त मामले में याचिकाकर्ता को गिरफ्तार न करने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आक्षेपित प्राथमिकी झूठी/गलत/मिथ्यापूर्ण आरोपों पर दायर की गई है और याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है।

विद्वान एजीए ने एफआईआर को रद्द करने की प्रार्थना का विरोध किया, जो संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है।

आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध होने का पता चलता है। जांच के दौरान अधिसूचना संख्या 1058/79-V-1-19-1 (क)-20-2018 दिनांक 6 जून 2019 को सम्मिलित करके एकत्र की गई सामग्री के आधार पर आरोपों की सत्यता का परीक्षण करना होगा और इसलिए, हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य, 1992 सप्लिमेंट (1) एससीसी 335 और मेसर्स निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 2021 एससी 1918 और विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 3262/2021 (लीलावती देवी उर्फ लीलावती और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) के मामले में दिनांक 07.10.2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के मद्देनजर निर्णीत हुआ और आक्षेपित प्राथमिकी में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया गया है।

इसलिए, रिट याचिका को खारिज किया जाता है और याचिकाकर्ता कानून के तहत और कानून के अनुसार अग्रिम जमानत के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए विचार कर सकता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई प्रस्तुतियों पर निर्णय नहीं लिया है और

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

याचिकाकर्ता के लिए कानून के अनुसार उचित कार्यवाही में उचित स्तर पर विचार करने के लिए इन्हें खुला छोड़ दिया गया है।"

6. उपरोक्त परिस्थितियों में, अपीलार्थी वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष है।

अपीलार्थी की ओर से टिप्पणियां

7. अपीलार्थी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दवे ने अपने लिखित तर्कों में कहा है:—

"क) सादर निवेदन है कि वर्तमान एफआईआर में याचिकाकर्ता का नाम नहीं है, लेकिन बाद में जांच के दौरान 12.08.2022 को सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए कथित चश्मदीद सलमान, जिसने कथित घटना का बयान दिया, के बयान में पहली बार उसका नाम लिया गया था और उक्त बयान के आधार पर, जीडी प्रविष्टि संख्या 30 दिनांक 12.08.2022 के तहत भा.दं.सं. की धारा 147, 148, 149, 195-ए, 386, 504 और 506 के तहत प्राथमिकी संख्या 175/2022 में अपराध जोड़ा गया। यह कहना उचित है कि प्राथमिकी में कहीं भी शिकायतकर्ता ने घटना के समय और स्थान पर कथित चश्मदीद गवाह सलमान की उपस्थिति का उल्लेख नहीं किया है।

ख) प्राथमिकी में लगाए गए आरोप न केवल अर्थहीन ; बेतुका हैं, बल्कि अत्यधिक अप्रायिक भी हैं क्योंकि प्राथमिकी में घटना की तारीख और समय का कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा सर्वव्यापी आरोपों के अलावा आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं है। याचिकाकर्ता घटनास्थल के समय और स्थान, गांव मिर्जापुर, जिला

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

सहारनपुर में मौजूद नहीं था, और वास्तव में याचिकाकर्ता स्थायी रूप से कुंजग्रंट, विकासनगर, देहरादून, उत्तराखंड में रह रहा है।

ग) सादर निवेदन है कि कथित प्राथमिकी बिल्कुल मिथ्यापूर्ण है, और उक्त प्राथमिकी को पढ़ने पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 195-ए, 386, 504 और 506 के तहत स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के विरुद्ध नहीं बनाया गया है। प्राथमिकी में संपूर्ण आरोप शिकायतकर्ता द्वारा हाजी इकबाल उर्फ बाला (याचिकाकर्ता के ससुर) और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 323, 354 (ए) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 7 और 8 के तहत दर्ज की गई पिछली एफआईआर संख्या 122/2022 दिनांक 21.06.2022 के इर्द-गिर्द घूमता है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता उक्त प्राथमिकी संख्या 122/2022 में आरोपी नहीं है और इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता को उक्त प्राथमिकी संख्या 122/2022 को वापस लेने की धमकी देने का कोई सवाल ही नहीं था।

घ) यह कि शिकायतकर्ता को अन्य व्यक्तियों के खिलाफ इसी तरह के आधारहीन और झूठे आरोप लगाने की आदत है और उसने याचिकाकर्ता के ससुर हाजी इकबाल के साथ राजनीतिक मतभेद निपटाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में वर्तमान सत्तारूढ़ पक्षकार के इशारे पर वर्तमान प्राथमिकी दर्ज की है क्योंकि वह एक प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक पक्षकार से संबंधित है और वह 2011 से 2016 तक विधान परिषद का सदस्य था।

ड) यह कहा गया है कि प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध कथित रूप से दर्ज मामलों का उल्लेख किए बिना गलत तरीके से कहा है कि

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

याचिकाकर्ता कई आपराधिक मामलों में शामिल है। याचिकाकर्ता किसी गिरोह का सदस्य नहीं है और उसे वर्तमान मामले में सिर्फ इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वह हाजी इकबाल उर्फ बाला का दामाद है और हाजी इकबाल उर्फ बाला के परिवार के सदस्यों का पैरोकर भी कुछ मामले हैं जो विद्वान विचारण न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।

च) यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान प्राथमिकी संख्या 175/2022 के अलावा उसके खिलाफ कोई अन्य आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

छ) प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप प्रथमदृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 195-ए, 386, 504 और 506 के तहत कोई मामला नहीं बनाते हैं और इस प्रकार, प्राथमिकी को रद्द होने का दायी है। यह उल्लेख करना सही है कि आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद भी, प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका अदालत की शक्तियों के भीतर है [कृपया देखें]: आनंद कुमार मोहत्ता और एक अन्य बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली), गृह और एक अन्य विभाग (2019) 11 एस. सी. सी. 706 प्रस्तर 14 और 16 पर।

ज) उपरोक्त वर्णित कारणों से, विशेष अनुमति याचिका की अनुमति दी जाए और प्राथमिकी संख्या 175/ 2022 दिनांक 11.08.2022 को रद्द करने से इनकार करने वाले माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाए।”

राज्य की ओर से टिप्पणियां

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

8. उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर महाधिवक्ता सुश्री गरिमा प्रसाद ने अपनी लिखित टिप्पणियों में कहा है:-

"क) यह कि याचिकाकर्ता गिरोह का सदस्य होने के नाते और गिरोह के अन्य सदस्य आपराधिक विचारधारा वाले व्यक्ति हैं और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं और याचिकाकर्ता विभिन्न अवैध कार्यों में भी शामिल है।

ख) यह कि शुरू में याचिकाकर्ता का नाम प्राथमिकी में नहीं था ; हालाँकि, जांच एजेंसी ने जांच के दौरान जोड़ा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 195 ए, 386, 504, 506 जोड़ा गया है और याचिकाकर्ता का नाम जोड़ा गया है।

ग) प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, विवेचक द्वारा जाँच की गई, जाँच के दौरान याचिकाकर्ता को दं. प्र. सं. की धारा 41 ए के तहत कई नोटिस जारी किए गए लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और नोटिसों का जवाब नहीं दिया और उन्होंने वास्तविक सच्चाई का पता लगाने के लिए जाँच में सहयोग नहीं किया। इसके अलावा, यह था कि याचिकाकर्ता फरार है और उसके देश छोड़कर चले जाने का संदेह है।

घ) जाँच के दौरान, शिकायतकर्ता का बयान दं. प्र. सं. की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया था और अन्य भौतिक साक्ष्य एकत्र किए गए थे जिसमें शिकायतकर्ता का दावा साबित होता है।

ङ) भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 195 ए, 386, 504, 506 के तहत पुलिस स्टेशन मिर्जापुर, जिला सहारनपुर में दायर उपरोक्त एफ.आई.आर./अपराध संख्या 175/2022 में कुल चार (4) आरोपी व्यक्ति हैं जिनके नाम खुर्शीद , फारुख, महाराज, सुलेमान कबाड़ी हैं। आगे जाँच के दौरान, याचिकाकर्ता का नाम भी जोड़ा गया

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

था, लेकिन केवल याचिकाकर्ता ही उक्त प्राथमिकी को रद्द करने के लिए इस माननीय न्यायालय के समक्ष आता है।

च) जाँच पूरी हो चुकी है और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के लिए तैयार है, लेकिन माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 02.01.2023 के कारण आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

छ) जांच के दौरान, सीआरपीसी की धारा 161 के तहत शिकायतकर्ता/पीड़ित का बयान दर्ज किया गया, जिसमें पीड़िता ने खुलासा किया है कि उस पर याचिकाकर्ता संख्या 1 मोहम्मद इकबाल के गिरोह के सदस्यों द्वारा उपरोक्त एफआईआर संख्या 122/2022 में समझौता करने के लिए दबाव डाला गया था। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि खुर्शीद पुत्र असगर, फारुक पुत्र मुताक, मेहराज पुत्र फारुक और सुलेमान कबाड़ी पुत्र खुरफान ने पीड़ित को धमकी दी है और सुलेमान कबाड़ी ने पिस्तौल दिखाकर चेतावनी दी है कि अगर उसने समझौता नहीं किया तो उसे परिणाम भुगतने होंगे।

उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, सादर निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं की वर्तमान विशेष अनुमति याचिका अनुकरणीय लागत के साथ खारिज होने का दायी है और आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 13339/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश 17.10.2022 दिनांकित को बनाये रखने का उत्तरदायी है।"

विश्लेषण

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

9. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और अभिलेख पर उपस्थित सामग्री के अवलोकन के बाद, एकमात्र सवाल जो हमारे विचार के लिए आता है वह यह है द्वारा जहाँ तक अपीलकर्ता का संबंध है, क्या प्राथमिकी को रद्द कर दिया जाना चाहिए?

10. हम निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देते हैं:—

1. यहां प्राथमिकी में आरोपी व्यक्तियों में से एक के रूप में अपीलकर्ता को नामित नहीं किया गया है। अपीलकर्ता के खिलाफ पूरी प्राथमिकी में उसके नाम से कोई आरोप नहीं है।

2. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम सूचना देने वाले का आगे का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया था और उक्त बयान में अपीलकर्ता का नाम सामने आया था।

11. प्रथम सूचना देने वाले ने अपने अगले बयान दिनांक 12.08.2022 में इस प्रकार कहा:—

8. ".....कल सुबह करीब 7 बजे मैं अपनी बेटी सालिया के साथ अपने भाई को देखने अपनी मां के घर शाहपुर गढ़ा जा रही थी जैसे ही पेट्रोल पंप से आगे पहुंची तभी एक सफेद रंग की अज्ञात नंबर की बोलेरो कार मेरे पास आकर रुकी, उसमें बैठे लोगों ने कार का शीशा नीचे कर लिया। इसलिए मैंने पहचाना कि यह सुलेमान कबाड़ी है। यही कारण है कि सामने की सीट पर बैठे सुलेमान कार से नीचे उतरा और कहा कि बार-बार कहने के बाद तुम्हें समझ में नहीं आया। हमने तुमको यह भी समझाया था कि हाजी इकबाल द्वारा लिए गए फैसले के बारे में शिकायत न करें। लेकिन तुमको गाली देने के बाद भी सहमत नहीं हुए। अब हमारे जेल जाने और अदालत पर लगभग 10 लाख रुपये खर्च होंगे। तुम्हारे

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

पिता तुमको क्या देंगे? फिर गाड़ी में बैठे सभी लोगों ने नीचे उतरकर मुझे घेर लिया। राशिद प्रधान महमूदपुर ने कहा कि या तो अब शिकायत वापस ले लें या 10 लाख रुपये दें। अन्यथा तुम निश्चित रूप से मारी जाओगी। तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार भी नहीं बचेगा। इसलिए शाहपुर गडा निवासी असलम उर्फ शुभा ने अपनी जेब से एक पिस्तौल निकाली और मेरी ओर इशारा किया और कहा कि तुमने सुना, हमें कम से कम 10 लाख रुपये दें। वरना मामला वापस ले लें। वरना, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और अपने परिवार से कहें कि हमारे खिलाफ गवाही न दें। अन्यथा सभी मरने के लिए तैयार रहें। पिस्तौल को देखकर मैं और मेरी बेटी डर से भागने लगे। हमारी आवाज भी बाहर नहीं आ सकी। रायपुर के राव आतिफ ने कहा कि भागकर कहाँ जाओगी। और कब तक भागती रहोगी? या तो कोई निर्णय लेंगे या 10 लाख रुपये देंगे या मरेंगे। पास में खड़ा व्यक्ति, सालिब उर्फ सालू पुत्र दिलशाद निवासी कुंजा ग्रांट विकास नगर, देहरादून जो इकबाल उर्फ बाला का भतीजा और दामाद भी है, बार-बार कह रहा था कि उसने उसे कार में घेर लिया। या तो वह फैसला करेगी या पैसे देगी या वह आज ही मरेगी। तभी सलमान पुत्र लतीफ़ निवासी ग्राम मिर्जापुर जिसे मैं पहले से जानती थी। वह अपनी बाइक पर आया और हमारे पास रुका और पूछा कि क्या हुआ। तो सुलेमान कबाड़ी ने कहा कि अब बहुत समय हो गया है, लोग आने-जाने लगे हैं। यह कहते हुए लोग कार में बैठ गए और शाहपुर गडा की ओर भागे। मैं यहाँ सड़क पर बैठी रही। कुछ समझ में नहीं आया। मैंने ये सब बातें सलमान के बेटे लतीफ, मिस्टर खुर्शीद, फारूक, महाराज को बताई जो मेरे परिवार से हैं। ये लोग इकबाल उर्फ बाला और उसके परिवार के खिलाफ मामले में फैसला लेने के लिए फोन पर मेरे परिवार के सदस्यों से बात करके मुझे धमकी देते हैं। महोदय, मैं बहुत चिंतित हूँ, कृपया मेरी मदद करें। यह मेरा

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

बयान है। महोदय, जिन लोगों के नाम मैंने आपको बताए हैं, वे इकबाल उर्फ बाला के घर आते थे, इसलिए मैं उन्हें पहले से जानता हूँ।"

12. ऊपर उल्लिखित दर्ज आगे के बयान के साथ, जांच एजेंसी ने भा.दं.सं. की धारा 147, 148, 149, 195 ए, 385 और 504 को जोड़ा।

13. हम कथित चश्मदीद गवाह सलमान के एक पुलिस बयान का भी उल्लेख कर सकते हैं। बयान इस प्रकार है:-

" प्रत्यक्षदर्शी का बयान....सलमान पुत्र लतीफ़ निवासी कल्याव थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर ने पूछने पर बताया कि दिनांक 11.06.2022 को प्रातः लगभग 7.00 बजे वह किसी काम से अपने घर मिर्जापुर से शाहपुर गढ़ा जा रहा था, तभी रास्ते में मैंने देखा कि हमारे ही गाँव की श्रीमती हुस्ना के पास कुछ लोग सड़क पर खड़े हैं। जो हमारे आसपास के हैं। जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जिनमें से एक का नाम सुलेमान कबाड़ी पुत्र फुरकान निवासी ग्राम मिर्जापुर पॉल, थाना मिर्जापुर पॉल, जिला सहारनपुर, नगर मिर्जापुर है तथा दूसरा व्यक्ति राशिद पुत्र मो. निवासी शाहपुर गढ़ा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर और चौथे व्यक्ति का नाम आतिफ पुत्र हमीद निवासी रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर और पांचवें व्यक्ति का नाम सलीब उर्फ सालू पुत्र दिलशाद निवासी कुंजा ग्रांट विकास नगर देहरादून है जो हाजी इकबाल उर्फ बाला का रिश्तेदार है सभी लोग सम्मानित व्यक्ति हैं और हमारे गांव मिर्जापुर में सभी का आना-जाना लगा रहता है। ये लोग हाजी इकबाल उर्फ बाला और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ लिखे गए मामले में निर्णय लेने के लिए मिर्जापुर जिले के सहारनपुर गांव के मिर्जापुर पॉल पुलिस थाने में रहने वाले इरफान की पत्नी हुस्ना को गाली दे रहे थे और धमकी दे रहे थे। और लिखित मामले में होने वाले

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

खर्चों के लिए पैसे की मांग कर रहे थे। जब मैं यहाँ पहुँचा तो ये सभी लोग अपनी-अपनी बोलेरो गाड़ी में बैठ गए और शाहपुर गढ़ा की ओर चले गए। जहाँ श्रीमती हुस्ना बदहवास बैठी हुई थीं। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो ये सारी बातें मुझे हुस्ना देवी ने वहीं पर बताईं। महोदय, यह सच है कि जब मैं मोटरसाइकिल लेकर वहाँ पहुँचा तो इन लोगों ने हुस्ना को घेर लिया और पेट्रोल पंप के सामने सड़क पर खड़े होकर उसे धमकी दे रहे थे। इनमें से असलम के हाथ में पिस्तौल भी थी। मैं बिना किसी दबाव के यह बयान दे रहा हूँ। मैंने जो देखा है, वह आपको बता दिया है। मेरा किसी से कोई लेना-देना नहीं है। यह मेरा बयान है।"

14. उपरोक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि पहले सूचनादाता ने अपने आगे के बयान में प्राथमिकी में बताई गई कहानी से बिल्कुल अलग कहानी बताई। हम यह कहने की हद तक नहीं जाएंगे क्योंकि अपीलकर्ता का नाम एफआईआर में नहीं है और पीड़िता के आगे के बयान में ही पहली बार यह खुलासा हुआ कि यह स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने का आधार हो सकता है। हालाँकि, मामले के रिकॉर्ड से कई अन्य उपस्थित परिस्थितियाँ सामने आ रही हैं जो इंगित करती हैं कि मौजूदा मामला झूठे निहितार्थों में से एक है। जैसा कि इकबाल उर्फ बाला नाम से आरोप लगाया गया है, सिर्फ इसलिए कि यहां अपीलकर्ता एक बहुत ही दुर्दांत अपराधी का दामाद है इसलिये उसे भी आगे के बयान के माध्यम से शामिल किया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि पीड़िता ने अपनी एफआईआर में सलमान पुत्र लतीफ की गांव मिर्जापुर पॉल में मौजूदगी का दूर-दूर तक जिक्र नहीं किया है। हम यह सब केवल यह दिखाने के लिए उजागर कर रहे हैं कि कैसे चरण-दर-चरण पूरा मामला गढ़ा गया।

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

15. इस विषय में एक अलग दृष्टिकोण है। ऐसा प्रतीत होता है कि जॉच एजेंसी ने आई. पी. सी. भा.दं.सं. 195 ए लागू की है। भा.दं.सं. की धारा 195 ए इस प्रकार है:—

" भारतीय दंड संहिता की धारा 195A — किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना — जो कोई, किसी दूसरे व्यक्ति को, उसके शरीर, ख्याति या संपत्ति को अथवा ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को, जिसमें वह व्यक्ति हितबद्ध है, यह कारित करने के आशय से कोई क्षति करने की धमकी देता है, कि वह व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य दे तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा;

और यदि कोई निर्दोष व्यक्ति ऐसे मिथ्या साक्ष्य के परिणामस्वरूप मृत्यु से या सात वर्ष से अधिक के कारावास से दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति, जो धमकी देता है, उसी दंड से दंडित किया जाएगा और उसी रीति में और उसी सीमा तक दंडादिष्ट किया जाएगा जैसे निर्दोष व्यक्ति दंडित और दंडादिष्ट किया गया है।"

16. उपरोक्त प्रावधान के एक सादे अध्ययन से संकेत मिलता है कि यदि किसी व्यक्ति को उसके व्यक्ति, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाने की धमकी दी गई है और ऐसी धमकियां उस व्यक्ति को झूठा साक्ष्य देने के इरादे से दी जाती हैं, तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 195 ए के तहत अपराध होगा। हमारी राय में, प्राथमिकी को पढ़ने और कथित चश्मदीद गवाह के बयान सहित पहले सूचनादाता के आगे के बयान पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 195 ए के तहत दंडनीय अपराध का गठन करने वाली किसी भी सामग्री का खुलासा नहीं किया गया है। प्राथमिकी में आरोप यह है कि आरोपी व्यक्तियों ने भारतीय दंड संहिता की धारा

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

376 डी, 323, 120 बी, 354 ए और 452 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज अपनी पहली एफआईआर संख्या 122/2022 को वापस लेने के लिए प्रथम सूचनादाता को धमकी दी और दबाव डाला। यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि आरोपी व्यक्तियों ने प्रथम सूचनादाता को इस इरादे से धमकी दी थी कि प्रथम सूचनादाता अदालत के समक्ष गलत साक्ष्य दे। धारा 195 ए के बाद के भाग में यह सुस्पष्ट किया गया है कि झूठे साक्ष्य का अर्थ है न्यायालय के समक्ष गलत साक्ष्य। ऐसे झूठे साक्ष्यों पर यदि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और सजा सुनाई जाती है, तो धमकियां देने का दोषी पाए गए व्यक्ति को उसी तरह और उसी सीमा तक दंडित किया जाएगा, जिस तरह से ऐसे निर्दोष व्यक्ति को दंडित और सजा दी जाती है। धारा 195 ए में "झूठा" शब्द को भारतीय दंड संहिता की धारा 191 में जो समझाया गया है, उसके संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जो झूठे साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध के अध्याय XI में आता है। इस प्रकार, भले ही हम प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों को सच मानते हैं, पर धारा 195 ए के तहत दंडनीय अपराध का गठन करने वाले किसी भी तत्व का खुलासा नहीं किया जाता है। किसी व्यक्ति को शिकायत या प्राथमिकी वापस लेने या विवाद से समझौता करने की धमकी देना भारतीय दंड संहिता की धारा 195 ए के तहत नहीं आयेगा।

17. उपरोक्त के संदर्भ में, हमें दंड प्रक्रिया संहिता (सी.आर पी.सी.) की धारा 195 ए पर गौर करना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 ए इस प्रकार है:-

"दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195A :- धमकी इत्यादि के मामले में साक्षियों के लिये प्रक्रिया — भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 195-क के अधीन किसी अपराध के संबंध में साक्षी या कोई अन्य व्यक्ति परिवाद दाखिल कर सकेगा।"

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

18. उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने से यह संकेत मिलता है यदि किसी गवाह या किसी अन्य व्यक्ति को धमकियां मिलती हैं और ऐसी धमकियां उस व्यक्ति को अदालत के समक्ष झूठा साक्ष्य देने के इरादे से दी जाती हैं, तो ऐसा गवाह या व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 195 ए के तहत अपराध के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी शिकायत साक्ष्य दर्ज करने वाले न्यायालय के समक्ष दर्ज की जानी चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 ए शिकायत दर्ज करने का उपाय प्रदान करती है। "शिकायत" का अर्थ है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (घ) के तहत परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार है:—

"धारा 2 (घ) "परिवाद" से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है।

स्पष्टीकरण –ऐसे किसी मामले में, जो अन्वेषण के पश्चात् किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है। पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है, परिवादी समझा जाएगा;"

19. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 195 ए एक संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध में पुलिस के पास जाँच करने की शक्ति होती है। हम इस सवाल पर नहीं जा रहे हैं कि क्या सीआरपीसी की धारा 195 की रोक आईपीसी की धारा 195 ए पर लागू होगी या नहीं जैसा कि हमने यह विचार किया है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में भारतीय दंड संहिता की धारा 195 ए के तहत

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

दंडनीय अपराध का गठन करने वाली किसी भी सामग्री का खुलासा नहीं किया गया है।

20. हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 386 भी लागू की गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 386 किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट के डर में डालकर जबरन वसूली से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 386 इस प्रकार है:—

"धारा 386 किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्घापन—जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्घापन करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।"

21. भारतीय दंड संहिता की धारा 383 में "उद्घापन" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:—

"भारतीय दंड संहिता की धारा 383 — उद्घापन —जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में साशय डालता है, और एतद्द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को, कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज, जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह "उद्घापन" करता है।

दृष्टांत

(क) क यह धमकी देता है कि यदि य ने उसको धन नहीं दिया, तो वह य के बारे में मानहानिकारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा। अपने को

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

धन देने के लिए वह इस प्रकार य को उत्प्रेरित करता है। क ने उद्घापन किया है।

(ख) क, य को यह धमकी देता है कि यदि वह क को कुछ धन देने के संबंध में अपने आपको आबद्ध करने वाला एक वचनपत्र हस्ताक्षरित करके क को परिदत्त नहीं कर देता, तो वह य के शिशु को सदोष परिरोध में रखेगा य वचनपत्र हस्ताक्षरित करके परिदत्त कर देता है। क ने उद्घापन किया है।

(ग) क यह धमकी देता है कि यदि य, ख को कुछ उपज परिदत्त कराने के लिए शास्तियुक्त बन्धपत्र हस्ताक्षरित नहीं करेगा और ख को न देगा, तो वह य के खेत को जोत डालने के लिए लठैत भेज देगा और एतद्द्वारा य को वह बंधपत्र हस्ताक्षरित करने के लिए और परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है। क ने उद्घापन किया है।

(घ) क, य को घोर उपहति करने के भय में डालकर बेईमानी से य को उत्प्रेरित करता है कि वह एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे या अपनी मुद्रा लगा दे और उसे क को परिदत्त कर दे य उस कागज पर हस्ताक्षर करके उसे क को परिदत्त कर देता है। यहां, इस प्रकार हस्ताक्षरित कागज मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए क ने उद्घापन किया है।”

22. अतः उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि उद्घापन के अपराध के लिए आवश्यक तत्वों में से एक यह है कि पीड़ित को किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति आदि देने के लिए बार बार कहना। कहने का तात्पर्य है कि, संपत्ति को देने में सहमति होना चाहिए न कि व्यक्ति को किसी नुकसान होने के डर में आकर दिया गया हो। चोरी के विपरीत, उद्घापन में सहमति एक तत्व होता है और निश्चित

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

रूप से पीड़ित को चोट लगने के डर से प्राप्त किया जाता है। उद्घापन में, पीड़ित को चोट लगने के डर में डाल कर उसकी इच्छा पर काबू पाना पड़ता है।

जबरदस्ती किसी भी संपत्ति को लेना इस परिभाषा के तहत नहीं आएगा। यह दिखाना होगा कि व्यक्ति को चोट लगने के डर से संपत्ति को छोड़ने के लिए उकसाया गया था। भारतीय दंड संहिता में दी गई धारा के दृष्टांत इसे पूर्णतः स्पष्ट करते हैं।

23. उपरोक्त संदर्भ में, हम पटना उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा रामयद सिंह बनाम इम्परर आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1931 (पैट) में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं: –

“यदि तथ्य यह है कि याचिकाकर्ताओं में से एक ने शिकायतकर्ता का अंगूठा जबरन पकड़ लिया था और उसके विरोध के बावजूद उसे कागज के टुकड़े पर लगा दिया था, तो मैं सहमत होऊंगा कि यह कहने का अच्छा आधार है कि अपराध चाहे जो भी हुआ हो और हो सकता है यह उद्घापन का अपराध नहीं था क्योंकि शिकायतकर्ता को चोट के डर से प्रेरित नहीं किया गया होगा बल्कि वह केवल वास्तविक शारीरिक दबाव का विषय रहा होगा।”

यह अवधारित किया गया था:–

“यह स्पष्ट है कि यह परिभाषा अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना आवश्यक बनाती है कि पीड़ितों नारायण और शिवनंदन को खुद को या दूसरों को चोट पहुंचाने के डर में रखा गया था, और इसके अलावा, बेईमानी से उन्हें अपने अंगूठे के निशान वाले कागजात देने के

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

लिए प्रेरित किया गया था। वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष की कहानी इससे आगे नहीं जाती है कि उनसे अंगूठे के निशान जबरन लिए गए थे। जबरन ले जाने का विवरण स्पष्ट रूप से साक्ष्य के रूप में नहीं रखा गया था। विचारण न्यायालय पीड़ितों के हाथ को पकड़ने और फिर जबरन उनके अंगूठे के निशान 'लिए जाने' की बात करता है। ... निचली अदालतें केवल पीड़ित के अंगूठे की छाप को जबरन लेने की बात करती हैं; और चूंकि इसमें आवश्यक रूप से पीड़ित को अपने अंगूठे की छाप (ऐसे कागजात जिन्हें निस्संदेह मूल्यवान प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया जा सकता है) के साथ कागजात देने के लिए प्रेरित करना शामिल नहीं है, इसलिए मुझे यह मानना चाहिए कि उद्घापन का अपराध स्थापित नहीं है।"

24. इस प्रकार, यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि कहीं भी प्रथम सूचनादाता ने यह नहीं कहा है कि उसने डर से अभियुक्तों को 10 लाख रुपये का भुगतान किया था। दूसरे शब्दों में कहें तो इस बात का संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है कि डर में पड़े व्यक्ति द्वारा संपत्ति (धन) के कब्जे का वास्तविक वितरण किया गया था। ऐसी किसी भी चीज़ के अभाव में जो दूर-दूर तक यह संकेत दे कि प्रथम सूचनादाता ने किसी चोट के डर के बाद एक विशेष राशि का भुगतान किया था, भारतीय दंड संहिता की धारा 386 के तहत कोई अपराध नहीं बनाया गया कहा जा सकता है।

25. हालाँकि, जैसा कि पहले देखा गया है, प्रथम सूचनादाता द्वारा सामने रखा गया पूरा मामला मनगढ़ंत और काल्पनिक प्रतीत होता है। इस स्तर पर, हम भजन लाल (उपरोक्त) के मामले में प्राथमिकी को रद्द करने के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों का उल्लेख कर सकते हैं। मापदंड इस प्रकार हैं:—

"(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें वास्तविक समझा जाए और पूरी तरह से स्वीकार कर लिया

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

जाए तो प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।

(2) जहां प्राथमिकी के साथ अन्य सामग्री में आरोप, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराया जा सकता है, सिवाय इसके कि दायरे में एक मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत संहिता की धारा 155(2) के।

(3) जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

(4) जैसा कि संहिता की धारा 155 (2) के तहत विचार किया गया है, जहां प्राथमिकी में आरोप एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां एक पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है।

(5) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने अर्थहीन और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही जारी रखने और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान है, पीड़ित पक्षकार की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट कानूनी बाधा है।

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से असद्विवाची तरीके से पेश किया जाता है और/या जहां कार्यवाही असद्विवाची तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे रोकने के उद्देश्य से शुरू की जाती है।"

हमारी राय में, वर्तमान मामला ऊपर उल्लिखित पैरामीटर संख्या 1, 5 और 7 के अंतर्गत आता है।

26. इस स्तर पर, हम कुछ महत्वपूर्ण निरीक्षण करना चाहेंगे। जब भी कोई आरोपी दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग करके प्राथमिकी या आपराधिक कार्यवाही को अनिवार्य रूप से इस आधार पर रद्द करने के लिए अदालत के समक्ष आता है कि ऐसी कार्यवाहियाँ स्पष्ट रूप से परेशान करने वाली हैं या प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य से शुरू की गई हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय का कर्तव्य है कि वह प्राथमिकी को सावधानी से और थोड़ा अधिक बारीकी से देखे। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार जब परिवादी व्यक्तिगत प्रतिशोध आदि के लिए किसी गुप्त उद्देश्य के साथ आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने का फैसला करता है, तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि सभी आवश्यक अभिवचनों के साथ प्राथमिकी/शिकायत का बहुत अच्छी तरह से मसौदा तैयार किया जाए। परिवादी यह सुनिश्चित करेगा कि प्राथमिकी/शिकायत में किए गए कथन ऐसे हों कि वे कथित अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक तत्वों का खुलासा करें। इसलिए, न्यायालय के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा कि वह केवल प्राथमिकी/शिकायत में किए गए कथनों पर गौर करे ताकि यह पता लगाया जा सके कि कथित अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक तत्वों का खुलासा किया गया है या नहीं। निरर्थक या कष्टप्रद कार्यवाही में, न्यायालय का यह कर्तव्य

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

है कि वह मामले के अभिलेख से निकली कई अन्य परिस्थितियों पर गौर करे और यदि आवश्यक हो तो उचित देखभाल और सावधानी के साथ पंक्तियों के बीच में पढ़ने का प्रयास करे। दं.प्र.सं. की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय न्यायालय को स्वयं को केवल मामले के चरण तक ही सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है लेकिन उसे मामले की शुरुआत/पंजीकरण से जुड़ी समग्र परिस्थितियों के साथ –साथ जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को भी ध्यान में रखने का अधिकार है। उदाहरण के लिए वर्तमान मामले को ले लें। इस अवधि में कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। ऐसी परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में कई एफआईआर का पंजीकरण महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे निजी या निजी द्वेष के कारण प्रतिशोध लेने का मुद्दा सामने आता है, जैसा कि आरोप लगाया गया है।

27. मामले के समग्र दृष्टिकोण में, जहाँ तक अपीलकर्ता का संबंध है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्राथमिकी संख्या 175/2022 दिनांकित 11.08.2022 को रद्द किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि जैसा कि राज्य का मानना है कि अपीलार्थी का ससुर इकबाल उर्फ बाला बहुत ही दुर्दांत अपराधी है, उसका दामाद यानी वर्तमान अपीलार्थी जिसे पहले के आगे के बयान में फंसाया गया है सूचनादाता भी अपराधी है।

28. परिणामस्वरूप, यह अपील सफल होती है और एतद्द्वारा अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। पुलिस स्टेशन मिर्जापुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश राज्य में दर्ज प्राथमिकी संख्या 175/2022 दिनांक 11.08.2022 से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

29. यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि इस निर्णय में की गई टिप्पणियां केवल विचाराधीन प्राथमिकी और परिणामी आपराधिक कार्यवाही के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं। किसी भी टिप्पणी का किसी भी लंबित आपराधिक मुकदमे या किसी अन्य कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

.....

(न्यायमूर्ति बी. आर. गवई)

.....

(न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला)

नई दिल्ली

08 अगस्त, 2023

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”